CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

Imóvel

Apartamento 801, bloco 1, do Condomfnio Colibri's Residence Service, localizado na Rua Pio Correa, n° 92, Jardim Botanico, nesta cidade.

Locador

ODAYR RAMOS PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, aposentado, portador do documento de identidade n° 01.956.316-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 043.391.777-68 residente e domiciliado na Rua Pio Correa n° 92, bloco 1, apartamento 602, no Jardim Botanico, nesta cidade.

Locatario

JOSE HENRIQUE DALALANA D'AMICO, brasileiro, divorciado, medico, portador do documento de identidade n° 52.540.84-1, expedido pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF. n° 993.075.887-91 residente e domiciliado na Rua Pio Correa n° 92, bloco 2, apartamento 907, no Jardim Botanico, nesta cidade.

Fiador

FREDERICO TROTTA DALLALANA, brasileiro, divorciado, proprietario de um im6vel no bairro da Barra da Tijuca, nesta cidade, portador do documento de identidade profissional do CREA/RJ n° 200.190.669-2, emitida em 06 de junho de 2013, inscrito no CPF/MF n° 311.650.287-00, residente e domiciliado na Rua Professor Coutinho Fróes n° 500, apartamento 202, na freguesia de Jacarepagua, nesta cidade.

Destinação

A locação destina-se à residencia do locatario.

Aluguel, encargos, pagamento, reajustes e sanções

0 aluguel mensal e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos teais), vencível todo dia 30 (trinta) de cada mes:

0 aluguel sera acrescido de todos os impostos, taxas, contribuições, tarifas de servic;os, despesas condominiais e seguro, que indicam ou venham a incidir sobre o imóvel.

O aluguel devera ser pago ate o 5° (quinto) dia após o vencimento na residencia do **locador** ou outro lugar que venha a ser indicado previamente.

O aluguel sera reajustado de acordo com a variação do IGP-M da Fundação Getulio Vargas-FGV apurado no ano anterior, ou na ausencia, pelo fndice que o substituir, ou qualquer outro fndice oficial vigente, acertado por acordo entre as partes.

O atraso no pagamento do aluguel e encargos implicara em correção do debito e multa de 20% (vinte por cento) do debito corrigido pela variação legal.

Prazo e prorrogação

O prazo da locação tera início em 01 de fevereiro de 2018 e termino em 21 de julho de 2020,

A locação podera ser prorrogada somente atraves de expressa concordancia do **locador** que devera ser igualmente solicitado pelo **locatario** ate 30 (trinta) dias antes do termino do prazo supra.

A partir do 15° (decimo quinto) mes de locação, o **locatario** podera rescindir o presente contrato, sem multa, desde que notifique o **locador**, por escrito, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias.

Estado do imóvel

O **locatario** reconhece ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade, higiene e limpeza, com pinturas, instalações de agua, força, luz e gas em perfeito estado de conservação e funcionamento, e obriga-se a mante-lo, e a todos os seus acess6rios e instalações, em perfeito estado de conservação, asseio, e funcionamento, fazendo a sua conta, sem direito a

indenização, todos os consertos, reparos e substituições que forem necessarios a manutenc,;:ao durante a vigencia deste contrato e da locação, obrigando-se tambem a devolve-lo ao **locador** em perfeito estado, quando finda ou rescindida a locação, em condições de ser ocupado.

Ao **locador** reserva-se o direito de visitar o im6vel arrendado para verificar o seu estado de conservação sempre que julgar conveniente.

Manutenção do imóvel

0 **locatario** igualmente se obriga a manter os assoalhos encerados, e em perfeito estado de funcionamento portas, janelas, venezianas, instalações sanitarias, instalac,;:oes de agua, luz e energia eletrica, cabendo-lhe toda responsabilidade por eventuais prejufzos causados ao **locador** ou a terceiros pela falta de conservação das referidas instalações.

Obras

Nenhuma obra ou modificac_;ao podera ser feita no im6vel sem a prev1a aprovac_;ao e consentimento, par escrito, do **locador**, alem da eventual autorizac_;ao da autoridade competente, podendo o **locador** exigir, quando finda ou rescindida a locação, que tudo seja reposto no estado primitive, nao tendo o **locatario** direito a indenizac;ao, restituição ou retenc;ao pelas benfeitorias, acessoes e obras de qualquer natureza, as quais ficarao incorporadas ao im6vel, se assim o preferir o **locador**. As benfeitorias removfveis poderao ser retiradas, desde que nao desfigurem o im6vel locado.

Regulamento interno

O **locador** obriga-se, par si e seus prepostos, a respeitar o Regulamento interno do Condomfnio, e as "Normas de Segurança Contra Incendio" dos quais declara ter pleno conhecimento, e que sao considerados coma parte integrante do presente contrato.

Obrigações do locatario

Constituem-se obrigações do **locatario:** (i) Pagar os seguros do imóvel, a serem contratados a criterio e pelo locador; (ii) Conservar e manter o imóvel em perfeitas condições de habitação que o recebem razao do compromisso supra, e devolvera; (iii) Pagar uma multa em caso de qualquer infração contratual ou legal no valor de 3 (tres) vezes o aluguel vigente epoca, independentemente do cumprimento da obrigação; (iv) Permitir a vistoria peri6dica do im6vel pelo **locador**, ou seu preposto, em data e horario previamente ajustados pelas partes, desde que informado com antecedencia de 48 (quarenta e oito) horas; (v) Substituir o(s) **fiador(es)**, no prazo maxima de 15 (quinze) dias, em caso de morte ou qualquer outro motive que torne precaria a garantia; (vi) Apresentar ao **locador**, em 48 (quarenta e oito) horas, todas as guias e notificac;oes ou intimac;oes das autoridades publicas ou entidades privadas relativas ao im6vel.

Vedações

É proibida a cessao, transferencia ou emprestimo do presente contrato ou imóvel, no todo ou em parte, a qualquer tftulo ou pessoa, sem previa e expressa concordancia do **locador**.

Rescisões

O presente contrato rescindir-se-a de pleno direito e independente de qualquer aviso au notificação judicial au extrajudicial, no caso de: (i) Desapropriação, incendio, au sinistro total, au parcial sem culpa do **locatario** au seus prepostos; (ii) Execução de quaisquer alterações au obras sem previa e expressa anuencia do **locador**; (iii) Infração de qualquer clausula, condição ou obrigação contratual ou legal; (iv) Comum acordo entre as partes.

Garantias

0 **fiador** assume, coma principal pagador e garantidor de todas as obrigaões decorrentes do presente contrato, a responsabilidade pelo fiel cumprimento deste contrato ate a efetiva entrega das chaves do imóvel, renunciando expressa e legalmente aos beneficios dos Artigos 827, 835 e 838 do Código Civil de 2002, e da impenhorabilidade legal de seus bens, em ocorrendo em hipótese.

Condições finais

A tolerancia pelo **locador** de qualquer atraso, infração legal au contratual e sanções decorrentes, nao implica renuncia ou novação, obrigando-se as partes por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer o presente sempre born, firme e valioso, elegendo o fore da situação do imóvel para dirimir as questoes decorrentes do presente.

Foro de eleição

As partes elegem o fora da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer controversias, oriundas do presente instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado.

Justas e contratadas assinam o presente em 3 vias de igual tear e para o mesmo fim em conjunto e na presença das testemunhas abaixo.

ADITIVO CONTRATUAL

Aluguel, encargos, pagamento, reajustes e sanções

A partir de 01 de setembro de 2024 o aluguel será reajustado de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), da Fundação Getulio Vargas-FGV apurado no ano anterior, ou na ausência, pelo fndice que o substituir, ou qualquer outro fndice oficial vigente, acertado por acordo entre as partes.

O valor do aluguel, já com o reajuste, passa a ser de R$ 2.801,77 (dois mil, oitocentos e um reais e setenta e seta centavos), vencível todo dia 30 (trinta) de cada mês.

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2023

LOCADOR

p/ Cydia A P de Souza

ODAYR RAMOS PEREIRA DE SOUZA

LOCATARIO

JOSE HENRIQUE DALALANA D'AMICO

FIADOR

FREDERICO TROTTA DALLALANA

TESTEMUNHA

ROBERTO CARLOS DA SILVA TELLES